

1501540-69.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA ASSIS BARBOSA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... dúvidas quanto a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu.

Ademais, a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes (em porções individualizadas) denotam que as drogas seriam utilizadas para o tráfico.

A ressalva que se faz diz respeito à causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, haja vista que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501540-69.2021.8.26.0617 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501540-69.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2310328/2021 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 21387530 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL,

3660/21/508 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 2310328 - 01º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS,

3660/21/508 - 01º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANDERSON APARECIDO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA ASSIS BARBOSA

Vistos.

VANDERSON APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, sob a acusação

de que, no dia 14 de novembro de 2021, por volta das 08h10, na Avenida Senador Teotônio Vilela, 900, Centro, nesta cidade e comarca, nas proximidades da escola Instituto Materno Infantil Benedito Carvalho Santos, trazia consigo, com a finalidade de traficância, para consumo de terceiros, porções da droga cocaína, sob a forma de crack e de maconha, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a notificação do acusado (fl. 99) e o oferecimento da defesa preliminar (fl. 103), a denúncia (fls. 87/88), instruída com os autos do inquérito policial, foi recebida em 03 de janeiro de 2022 (fls. 104/105).

Na sequência, o réu foi citado (fl. 129) e, durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, passando-se, em seguida, ao interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a parcial procedência da ação.

Já a Defesa, ante a confissão do acusado, requereu o reconhecimento desta atenuante, compensando-se com a reincidência; ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado com as benesses daí decorrentes e também o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, da Lei de Drogas.

É O RELATÓRIO.  
DECIDO.

Da análise detalhada de todo o processado, concluo que a pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

Finda a instrução, restou devidamente comprovado nos autos que o acusado cometeu o delito de tráfico que lhe imputa a inicial acusatória.

A materialidade do crime está positivada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 04, pelo laudo de constatação provisória de fls. 06/08, pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 76/78, que concluiu serem maconha e cocaína as substâncias apreendidas.

A autoria igualmente é certa.

Em sede policial, o acusado confessou a prática criminosa (fl. 11). Em juízo, ratificou o depoimento dado anteriormente, voltando a confessar a prática do delito.

Corroborando a confissão do acusado estão as demais provas obtidas.

Com efeito, os guardas municipais Ulisses e Wesley, ouvidos sob o pátio do contraditório, afirmaram que estavam se dirigindo de moto até o Bairro Urbanova, quando visualizaram o acusado e outro indivíduo em atitude suspeita, já que um passava algo ao outro. Quando eles viram a guarda civil, tentaram empreender fuga, mas o acusado foi detido e abordado. Em vistoria, foram encontradas drogas e quantia em dinheiro em sua cueca. O acusado confessou informalmente a prática delitiva aos guardas.

Não foram arroladas outras testemunhas.

Como se vê, não há dúvidas quanto à prática delitiva por parte do acusado.

A confissão do acusado em sede policial e em juízo, somada ao relato dos policiais,

não deixa dúvidas quanto a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu.

Ademais, a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes (em porções individualizadas) denotam que as drogas seriam utilizadas para o tráfico.

A ressalva que se faz diz respeito à causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, haja vista que, além da circunstância não ter sido comprovada nos autos de forma adequada, é certo que os fatos se deram em um domingo, quando então, por certo, não havia pessoas na escola supostamente existente nas proximidades.

Daí porque passo a dosar a pena em relação ao crime de tráfico de drogas.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, nessa primeira fase, fixo a pena no mínimo legal, a saber, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Anoto que a condenação do acusado pelo delito de furto não é definitiva, e não pode ser tida como maus antecedentes (fl. 43).

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena acima fixada.

Na terceira fase, diante da reincidência do acusado, deixo de proceder a redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tornando definitiva a reprimenda acima aplicada.

Anoto que a lei é clara ao mencionar a não aplicação do tráfico privilegiado aos condenados reincidentes, sem fazer qualquer especificação quanto à referência à reincidência específica, motivo pelo qual não compactuo com o entendimento da Defesa, respeitando, contudo, o entendimento diverso.

Também por tais razões, deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Deverá o acusado, reincidente, iniciar o cumprimento da pena de reclusão no regime fechado. Cuida-se de delito equiparado a hediondo, que fomenta a ocorrência de outras infrações penais e coloca em risco a ordem pública.

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR VANDERSON APARECIDO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Anoto que o montante da multa foi prevista pelo legislador, com base na reprovabilidade atribuída ao crime de tráfico de drogas, não cabendo ao julgador afastar sua aplicação, especialmente porque coerente com o disposto na Constituição Federal, que prevê pena mais severa para os crimes hediondos.

E, diante da pena ora aplicada e, ainda, da reincidência do acusado, entendo que remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar, recomendando-se o acusado no estabelecimento prisional em que se encontra recluso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para cumprimento da pena.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor do FUNAD.

P.I.C. Oportunamente, ao arquivo.

São José dos Campos, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA